

1500766-93.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... o qual, neste contexto, certamente era produto do tráfico.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS - Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13419-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500766-93.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500766-93.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2125557/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 1315/21/922 - 01º D.P. PIRACICABA, 2125557/2021 - 01º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Kaue Rodrigues da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira

Vistos,

KAUE RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e

no artigo 180, "caput", do Código Penal, em concurso material de infrações, porque, segundo a denúncia, entre os dias 07 e 09 de maio de 2021, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, recebeu o veículo Chevrolet Classic LS, placas FTD0409, sabendo que se tratava de produto de crime.

Consta, ainda, que, no dia 09 de maio de 2021, por volta das 03h, na Avenida Doutor Paulo de Moraes, Castelinho, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, o réu transportava, para fins de tráfico 702,1g de Cannabis sativa L., distribuídos em três porções e um tijolo, substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que, no dia 07 de maio de 2021, o sobredito veículo foi subtraído, bem como que, no período compreendido entre os dias 07 e 09 de maio de 2021, o acusado recebeu referido veículo, sabendo de sua origem criminosa.

Narra, ademais, que, na data dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando receberam comunicação via rádio de que, nas proximidades, o veículo GM CLASSIC, placas FTD 0409, produto de ilícito, havia sido detectado por um radar. Após diligências, os militares localizaram o referido automóvel que era conduzido pelo acusado pela Av. Dr. Paulo de Moraes. Os policiais, então, realizaram abordagem e nada de ilícito foi encontrado com Kaue e/ou os passageiros. Em continuidade por buscas no interior do veículo, os policiais localizaram e apreenderam a droga acima descrita que estava escondida no estofado do banco traseiro, além da quantia de R\$ 20,00, produto do narcotráfico.

Narra, por fim, a denúncia que todas as drogas pertenciam ao réu e se destinavam à mercancia ilícita.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 240). Defesa preliminar apresentada às fls. 253/256. Após, a denúncia foi recebida (fls. 262/263) e o réu foi citado às fls. 268.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e quatro arroladas pela defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Instaurado incidente de insanidade mental (cf. fls. 219) autuado e processado nos autos de n. 0005223-07.2021.8.26.0451 em apenso, o laudo foi juntado às fls. 87/87 e homologado às fls 105, concluindo que o réu é imputável.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelos crimes que lhe foram imputados na denúncia, alegando estarem provadas autoria e materialidade.

A Defesa pediu a conversão do julgamento em diligência para realização e nova perícia e, subsidiariamente, a complementação do laudo pericial realizado nos autos de instauração de incidente de insanidade mental. No mérito, pediu a absolvição, por falta de provas.

É o relatório.

Decido.

Indefiro o pedido de conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia ou complementação do laudo pericial trazidos nos autos em apenso.

As questões e impugnações trazidas pela nobre Defesa em sede de alegações finais, no tocante à perícia realizada, já foram objeto de análise na decisão de fls. 105 do apenso, cujos fundamentos não foram abalados e ficam integralmente mantidos,

servindo de base para indeferimento do pedido agora formulado em sede preliminar.

Acrescente-se àqueles fundamentos as declarações feitas pelo réu no interrogatório judicial a respeito de sua vida pessoal, as quais afastam completamente a tese defensiva de que houve equívoco do perito que concluiu pela imputabilidade do acusado e que não foi considerado o fato de, na época dos fatos, o réu não estar fazendo uso dos medicamentos psiquiátricos.

De fato, afirmou o acusado que, na época dos fatos, estava trabalhando de entregas com moto e que, embora tivesse problema psiquiátrico, isso nunca o impediu de trabalhar normalmente. Declarou, ainda, que, quando parava de usar o remédio, ficava um pouco alterado, mas na época dos fatos, embora estivesse usando drogas e bebida alcoólica, havia voltado a usar os medicamentos.

Afastada, dessa forma, a preliminar arguida, passo à análise do mérito.

A denúncia procede.

Autoria e materialidade dos delitos estão comprovadas pelos seguintes elementos:

- 1) boletim de ocorrência de fls. 12/17 (ref. ao tráfico e receptação) e de fls. 59/60 (ref. ao roubo do veículo);
- 2) auto de exibição e apreensão de fls. 21/22 e fotografia de fls. 24/26;
- 3) laudo de constatação de fls. 28/30 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 226/228, com resultados positivos para Tetrahydrocannabinol (THC) em relação às substâncias apreendidas;
- 4) declarações da vítima do roubo (Cristian), na fase informativa (fls. 109), confirmando que o veículo Chevrolet Classic LS, placas FTD0409, foi subtraído por dois indivíduos, cujo BO foi registrado sob n. 1720/2021, no 2º DP, não tendo logrado êxito em reconhecer os autores do crime;
- 5) declarações do proprietário do veículo roubado (José Fidelis) na fase extrajudicial (fls. 161), o qual esclareceu que possui uma frota de veículos e que o Chevrolet Classic LS, placas FTD0409, havia sido alugado para a vítima Cristian, quando foi roubado no dia 07/05/2021, cujo BO foi registrado sob n. 1720/2021, no 2º DP. Acrescentou que mencionado veículo foi localizado no dia 09/05/2021 e posteriormente foi devolvido, mediante auto de liberação e entrega;
- 6) boletim de ocorrência de devolução e auto de entrega do veículo produto de roubo ao proprietário (fls. 159/160 e 162); e
- 7) laudo pericial de fls. 224/225, atestando que o veículo encontrava-se em bom estado de conservação, com suas vias de acesso e sistemas de segurança operantes, pneus em bom estado, mas com pequenos riscos e amassamentos em sua superfície, havendo sob o assento do banco traseiro, um espaço (buraco), com a remoção de parte da espuma, local onde poderia ser armazenada substância entorpecente.
- 8) prova oral que, a seguir, será analisada.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 10), o réu negou os crimes. Disse que estava trafegando com o veículo GM CLASSIC, placas FTD 0409, o qual havia adquirido 3 dias antes, quando recebeu ordem de parada. Informou que nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Entretanto, após realizarem busca veicular, os milicianos encontraram drogas e dinheiro dentro do estofado do banco traseiro. Negou a propriedade de ambos,

alegando desconhecê-los. Negou, ademais, ter conhecimento da origem ilícita do automóvel. Afirmou que o adquiriu de um homem que apenas conhece pelo apelido "Negão", o qual lhe assegurou que o carro era "quente". Acrescentou que realizou pesquisa do automóvel, as quais não apontaram a existência de nenhuma irregularidade. Informou que estava acompanhado de dois rapazes na data dos fatos, os quais concordaram em dar um "pião" pela cidade com ele. Por fim, disse que já foi preso e processado por tráfico de drogas, mas, na época dos fatos, estava trabalhando como entregador.

Interrogado em juízo (gravação), novamente negou os delitos, mas alterou a versão sobre os fatos. Disse que recebeu o carro de "Negão da Portelinha", trocando-o pela sua moto, e ainda iria lhe pagar R\$ 6.000,00, ocasião em que receberia o recibo de transferência do vendedor. Não soube indicar nome completo ou dados que permitissem identificar "Negão". Disse que, no dia dos fatos, pegou Mateus e Gabriel para darem uma volta. Foram abordados pela polícia. Como não soube informar aos policiais quem havia lhe vendido o carro que, naquele momento, descobriu ser produto de crime, os policiais inventaram a questão das drogas. Afirmou que não as viu sendo encontradas no carro. Só lhes foram exibidas quando estava algemado dentro da viatura. Admitiu a posse dos R\$ 20,00 apreendidos, dizendo que estavam no painel do carro e não escondidos em algum compartimento secreto do veículo. Alegou que estava trabalhando de entregas com moto e que, embora tivesse problema psiquiátrico, isso nunca o impediu de trabalhar normalmente. Por fim, declarou que, quando parava de usar o remédio, ficava um pouco alterado, mas na época dos fatos, havia voltado a usá-los e estava usando drogas e bebida junto.

A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 06) e sob o crivo do contraditório (gravação), o policial militar Ramom Chiamente declarou que, no dia dos fatos, estava realizando patrulhamento de rotina com sua equipe, quando receberam informação, via COPOM, de que, nas proximidades do local onde se encontravam, um radar havia detectado o veículo GM/CLASSIC, placas FTD 0409, produto de roubo. Diante disso, realizaram diligências e localizaram o automóvel em questão trafegando na Av. Dr. Paulo de Moraes. Passaram a acompanhá-lo e ordenaram sua parada. Informou que, durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o condutor do veículo, o acusado Kaue, nem com os passageiros, Gabriel Santos Toledo (sentado atrás) e Matheus Vitor de Souza do Carmo (sentado ao lado do motorista). Esclareceu que várias viaturas chegaram em apoio porque a notícia era de que o carro era produto de roubo e seus ocupantes poderiam ser os autores desse crime. Em busca veicular, lograram êxito em encontrar, dentro do estofado do banco traseiro, de onde havia sido retirado um pedaço da espuma (havia um compartimento aberto no local da espuma), 1 tijolo de maconha e mais 3 porções da mesma substância, além de R\$ 20,00 em notas diversas. Relatou que, ao serem indagados sobre os entorpecentes, o acusado e os dois ocupantes do veículo se mantiveram em silêncio. Quanto ao veículo, Kaue declarou que o havia recebido há pouco tempo de um indivíduo que não soube identificar e pretendia comprá-lo, dizendo que desconhecia sua origem ilícita. Explicou que, desde o início da abordagem, o réu e demais ocupantes do carro demonstraram certo nervosismo.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 07) e em juízo (gravação) pela policial militar Lays Franco Brunhera, a qual acrescentou que, na delegacia, o réu admitiu a posse do carro e das drogas, de modo que a Autoridade Policial liberou os demais ocupantes do veículo.

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança

pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressaltados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator

(a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator
(a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator
(a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra dos agentes da polícia: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos policiais militares não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

As testemunhas arroladas pela defesa, embora tenham tentado confirmar a versão do réu de que não havia drogas no carro, bem assim que ele não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo, prestaram declarações contraditórias, o que infirma seus relatos.

De fato, Mateus Vitor de Souza do Carmo declarou, na fase informativa (fls. 08), que, na data dos fatos, estava numa adega bebendo com a testemunha Gabriel quando o acusado os convidou para darem um “pião” em seu carro. Disse que, no caminho, próximo à Rua do Porto, receberam ordem de parada da Polícia Militar. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em seu poder, porém, na busca veicular, foram localizadas drogas e dinheiro dentro do estofado do banco traseiro do carro do réu. Afirmou que desconhecia a existência desses bens no veículo, bem sua origem ilícita. Informou, por fim, que já foi preso pela prática do tráfico de drogas e que conheceu o acusado através do seu trabalho de entregador.

Entretanto, em juízo (gravação), Mateus alterou a versão sobre os fatos, dizendo que não viu os policiais encontrando drogas no carro e que eles apenas lhe disseram que teriam que acompanhá-los à delegacia porque o carro era produto de crime. Acrescentou, ainda, que, quando saíram, o réu deixou sua moto e pegou o carro em questão, o qual havia emprestado de um amigo para irem à chácara.

Na fase extrajudicial (fls. 09), Gabriel Santos Toledo prestou igual versão àquela dada por Mateus perante a Autoridade Policial.

Em juízo (gravação), igualmente alterou-a, dizendo que, no dia dos fatos, foi a uma adega onde encontrou Mateus e ficaram bebendo. Kauê chegou de carro e os convidou para irem a uma chácara. Levaram embora o carro do padraço de Mateus e saíram com o carro que estava com Kaue, o qual afirmou que era de um amigo e tinha documento. Afirmou que não presenciou o encontro das drogas no automóvel e os policiais só lhes disseram que haviam sido encontradas quando já estava algemado dentro da viatura, indo para a delegacia. Indagado sobre o motivo pelo qual não deu essa versão à Autoridade Policial, alegou que teve medo dos policiais militares, embora eles não estivessem na sala do delegado quando prestou depoimento. Entretanto, contraditoriamente, logo depois alegou que prestou essa versão dada em juízo à Autoridade Policial, negando ter-lhe admitido que viu o encontro das drogas no banco do carro.

As demais testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos.

Andreza Michele dos Santos declarou, em juízo (gravação), que trabalhava com a mãe do réu e o conhecia há aproximadamente 5 anos. Já esteve na casa deles e viu o réu transtornado, sob efeito de drogas, bebida alcoólica e remédios. Disse que, quando estavam no trabalho, às vezes, a mãe de Renata lhe informava que Kaue estava “dando trabalho”. Afirmou que ele trabalhava com entregas.

Por fim, a mãe do réu, Renata Rodrigues Santos, declarou na fase judicial (gravação) que, no sábado, ele chegou em casa com um carro, dizendo que havia trocado sua moto por ele e que receberia a documentação quando completasse o pagamento. Deu-lhe R\$ 25,00 para ele colocar gasolina. No domingo, soube da prisão do filho. Afirmou que ele já foi preso por tráfico de drogas por um ano e quatro meses e quando saiu da prisão, apresentava doença psiquiátrica. O médico o diagnosticou com esquizofrenia e, desde então, passou a fazer tratamento e já foi internado em clínicas de recuperação. Depois que saiu da internação, ele começou a trabalhar e parou de tomar o remédio. No entanto, posteriormente, passou a usar maconha, drogas e usar o remédio junto, de modo que ficava transtornado. Entretanto, é um bom filho. Por fim, afirmou que, após os fatos, foi atrás de "Negão", o rapaz que havia vendido o carro para o réu, mas não o encontrou.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu praticou os crimes descritos na denúncia.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos elementos de convicção acima indicados.

A certeza da autoria advém do contexto das diligências policiais.

De fato, informados, via COPOM, de que um veículo produto de roubo estaria nas imediações do local onde a equipe policial se encontrava, os policiais militares realizaram diligências e se depararam com o automóvel, de origem ilícita, conduzido pelo acusado e ocupado por dois outros indivíduos, e os abordaram.

Durante a varredura realizada no automóvel, os policiais lograram êxito em encontrar, escondidos num buraco feito na espuma existente embaixo do banco traseiro (fls. 225: fotografia 2), 1 tijolo de maconha e outras 3 porções da mesma droga já fracionadas, além de R\$20,00 em notas trocadas.

O fato de as drogas estarem escondidas dentro do banco do veículo que o réu conduzia e que, como ele próprio afirmou, era de sua propriedade, pois havia sido por ele adquirido, não deixam dúvidas de que os entorpecentes também lhe pertenciam.

Não há porque se desconfiar de que seriam de propriedade de algum outro ocupante do automóvel. Fosse assim, certamente o réu teria feito tal afirmação. Ademais, os passageiros não teriam como saber que o carro tinha um compartimento escondido sob o banco traseiro, preparado para esconder as drogas, se o réu, dono do automóvel, não tivesse lhes dito isso e concordado em transportar o entorpecente.

Por fim, evidente que as drogas não eram do antigo proprietário, o qual, evidentemente, não iria vender um automóvel ao réu com drogas escondidas.

Evidente, portanto, neste contexto que a autoria delitiva do tráfico recai sobre o acusado.

Quanto ao destino mercantil do entorpecente, ficou evidenciado não só pelo fato de estar sendo transportado em compartimento preparado no carro para esconder algo ilícito, mas também em razão da expressiva quantidade de droga, incompatível com a situação de mero usuário. Não bastasse, ela estava dividida em uma porção maior e outras três menores, como comumente são comercializadas. Por fim, junto do entorpecente escondido no carro, havia dinheiro, o qual, neste contexto, certamente era produto do tráfico.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS - Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO." (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

"MATERIALIDADE - Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em que houve apreensão de drogas em poder do menor - Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' - Validade - Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - Destinação a terceiros - Quantidade incomum com a figura do usuário - Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo - Apreensão de dinheiro - Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal - Denúncia - De rigor a condenação da ré - Absolvição - Impossibilidade - Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO - Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA - Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - natureza da droga de alto potencial lesivo - Manutenção - Presente a atenuante da menoridade - Redução da pena ao mínimo legal - Súmula 231 do STJ - Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 - Manutenção ante a inércia ministerial - Dedicção da ré à atividade criminosa - Passagem por ato infracional - Apreensão de considerável quantidade de droga - Profissionalização - Dedicção à atividade criminosa - Manutenção porque vedado a reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo". (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, ficando afastada a tese defensiva de insuficiência probatória e os pedidos de absolvição e, subsidiariamente, desclassificação para a infração do artigo 28 da referida lei.

Prosseguindo, verifico que também não há dúvidas da prática do crime de receptação pelo acusado.

De fato, restou demonstrado que ele adquiriu o veículo Chevrolet Classic LS, placas FTD0409, produto de roubo ocorrido em 07/05/2021 (cf. B0 de fls. 59/60).

O próprio réu admitiu a aquisição e a propriedade do veículo, o qual foi apreendido pela polícia na sua posse.

O réu, entretanto, não informou o nome completo ou endereço da pessoa que lhe vendeu o automóvel, agindo como comumente agem os receptadores, pessoas que conhecem a origem espúria do bem e não podem identificar quem lhes forneceu a "res", pois, muitas vezes, trata-se do próprio autor do crime precedente.

Acrescente-se a isso o fato de o réu não possuir documento de transferência do carro, o que, mais uma vez, evidencia que o adquiriu sabendo da origem ilícita do bem, porquanto ninguém adquire um bem de elevado valor, como esse, sem receber a respectiva documentação.

Já se decidiu que "para a afirmação do tipo do art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí porque a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente" (TACRIM - SP - AC - rel. Juiz RENATO MASCARENHAS - JUTACRIM 83/242).

Neste sentido há várias outras decisões do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO DA DEFESA. (1) RECEPÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. (2) TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. (3) INDÍCIOS QUE EVIDENCIAM O DOLO PERTINENTE À ESPÉCIE CRIMINOSA. (4) CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO REAFIRMAM O DOLO DO RÉU. CONDENAÇÃO. (5) DOSIMETRIA FIXADA DE FORMA ESCORREITA, SEM QUALQUER REPARO. (6) REGIME ABERTO E PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO. (7) RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. A materialidade e a autoria foram comprovadas com relação ao crime de receptação dolosa. As circunstâncias do caso concreto comprovaram o dolo adequado à espécie. 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC

290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10). 3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Cezar Peluso - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Luiz Fux - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 838/842). 4. Receptação dolosa. Ciência da origem criminosa da "res". A circunstância do caso concreto, assaz comprometedora, leva à necessidade de demonstração da causa legitimadora da posse do réu, ônus do qual ele não se desincumbiu. Precedentes do TJSP (Ap. 0010030-91.2009.8.26.0483 - Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo - j. 25.06.2013 - DO 27.06.2013; Ap. 9000002-32.2004.8.26.0079 - Rel. Des. Camilo Léllis - j. 20.06.2013 - DO 26.06.2013; Ap. 0031392-85.2012.8.26.0050 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 19.06.2013 - DO 20.06.2013; Ap. 0104015-84.2011.8.26.0050 - Rel. Des. Pinheiro Franco - j. 13.06.2013 - DO 13.06.2013; Ap. 0022285-12.2011.8.26.0451 - Rel. Des. J. Martins - j. 13.06.2013 - DO 05.07.2013; Ap. 0002269-42.2012.8.26.0050 - Rel. Des. Grassi Neto - j. 23.05.2013 - DO 11.06.2013; Ap. 0000741.12.2008.8.26.0050 - Rel. Des. Ivo de Almeida - j. 16.05.2013 - DO 21.05.2013; Ap. 0774583-18.2009.8.26.0577 - Rel. Des. Rachid Vaz de Almeida - j. 09.05.2013 - DO 14.05.2013 e Ap. 0013401-95.2012.8.26.0309 - Rel. Des. Newton Neves - j. 07.05.2013 - DO 08.05.2013). 5. Dosimetria fixada de modo escorreito, que não exige qualquer reparo. 5.1. O réu fez e faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, requisitos alcançados e previstos no art. 44, do Código Penal. 6. Recurso defensivo que não comporta provimento." (TJSP - Apelação Criminal 0008538-92.2014.8.26.0320. 3ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Airton Vieira - j. 11/07/2017) -g.n.

"Receptação dolosa - Dolo direto - Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração. Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé." (TJSP - Apelação Criminal 0002269-42.2012.8.26.0050. 7ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Grassi Neto - j. 23/05/2013) -g.n.

Como decidido nos precedentes supra, há casos em que é impossível a prova direta de que o receptador tinha conhecimento da origem criminosa do bem. Seria ingenuidade imaginar que o autor do crime anterior viesse aos autos dizendo que o entregou ao réu, dando-lhe ciência de sua origem ilícita. Justamente por isso é que a conclusão pode e deve ser extraída com base nos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a conduta do agente, como no caso dos autos.

De rigor, portanto, a condenação do réu também por infração ao artigo 180 caput, do CP, ficando afastadas as teses defensivas de insuficiência probatória e de desclassificação para receptação culposa.

Passo à individualização das penas.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis, de modo que aplico-lhe as penas base de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa para o delito de tráfico de entorpecentes e um ano de reclusão e dez dias-multa para o crime de receptação.

Não se fazem presentes circunstâncias atenuantes.

O réu é reincidente específico no crime de tráfico, conforme se verifica da certidão de fls. 213 (processo n. 13-14.2017, da 2ª Vara Criminal local - com pena privativa de liberdade julgada extinta aos 02/09/20).

A reincidência enseja o aumento das penas em 1/6, perfazendo cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa para o crime de tráfico e um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa para o crime de receptação.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de penas.

Registro que, por expressa disposição legal, a reincidência, que, no caso, ainda é específica impede a aplicação do redutor do parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.334/06.

Considerando que os dois crimes foram cometidos em concurso material, com fundamento no artigo 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas, perfazendo sete anos de reclusão e quinhentos e noventa e três dias-multa.

A reincidência específica no tráfico e a quantidade de pena imposta impõem a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, sem possibilidade de substituição por restritivas de direitos ou concessão de sursis, pois indica que o réu vem reiterando em práticas criminosas.

Acrescente-se a isso as graves consequências do delito de tráfico, que fomenta a prática de vários outros crimes, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que dificilmente conseguem se livrar do vício. E também a gravidade do delito de receptação de veículos, o qual alimenta a prática de delitos patrimoniais.

Eleição de regime diverso e aplicação de penas substitutivas da corporal, no caso concreto dos autos, impediriam que a pena cumprisse suas funções de prevenção e reprovação dos crimes, pois não fariam com que o réu sentisse as consequências de seus graves atos.

Há várias decisões de nossos Tribunais no sentido de que é possível a eleição do regime fechado, sem substituição por restritivas de direitos, no crime de tráfico de drogas se a natureza, a reincidência e as circunstâncias concretas do crime indicarem tratar-se de agente de maior periculosidade.

Confiram-se julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito - Apreensão de 988,5 gramas de maconha - Recurso defensivo - Pleito de absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Autoria, materialidade e culpabilidade, comprovadas pelas declarações dos policiais militares - Relevância de suas palavras porque prestam compromisso e estão sujeitos às penas por falso testemunho - Prática de condutas previstas no tipo penal do art. 33, da Lei de Drogas (guardar e ter em depósito) - Desclassificação da imputação para a rubrica do art. 28, da mesma lei - Destinação mercantil, demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto - Crime de tráfico caracterizado - Condenação, mantida - Dosimetria - Sanções majoradas em razão da comprovada reincidência e da presença da causa especial de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade de substituição da carcerária por penas restritivas de direitos ou a concessão de sursis, diante do quantum e da recidiva (CP, arts. 44, caput, I e II, e 77, caput e I) - Regime (fechado) pertinente, em razão da natureza do delito e da reincidência - Erro material relativo ao quantum da multa, retificado - Apelo não provido." (TJSP - Apelação 0024121-80.2015.8.26.0224. 5ª Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Juvenal Duarte - j. 31/08/2017) - g.n.

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso da defesa - Absolvição por falta

de provas - Improcedência - Os firmes e coesos depoimentos dos policiais militares bastam para a comprovação da mercancia ilícita - Tráfico bem caracterizado - Condenação mantida - Penas bem dosadas - Regime inicial fechado bem imposto, diante da gravidade concreta da infração penal e da reincidência específica do réu - Recurso defensivo improvido." (TJSP - Apelação 0037058-28.2016.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro: 14/09/2017)

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Apreensão de 200g de cocaína e um revólver calibre 32. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Incabível a absolvição ou desclassificação. Materialidade e autoria indúvidas. Réu detido na posse de chave de veículo automotor, em cujo interior foram encontradas a arma e as drogas. Ausência de justificativa plausível acerca dos fatos. Forma de acondicionamento do entorpecente aponta a traficância. Porte de arma e munições é delito de perigo abstrato. Arma periciada. Potencialidade lesiva atestada. Dosimetria bem realizada. Reincidência impede a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos. Regime fechado decorre do quantum da pena e da biografia penal do acusado, além da gravidade, consequências e hediondez do crime. Recurso não provido". (TJSP - Apelação 0003463-89.2015.8.26.0400. 8ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator(a): Carlos Monnerat - j. 05/09/2017) -g.n.

"Apelação Criminal. Tráfico. Apreensão de 312 gramas de maconha, no interior de estabelecimento prisional. Recurso defensivo. Pleitos de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação da imputação para a rubrica do artigo 28, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Materialidade, autoria, culpabilidade e destinação mercantil, demonstradas pelo acervo coligido - Depoimentos de agentes de segurança penitenciária, seguros e sem contradições, cujo teor foi corroborado pela confissão judicial - Crime caracterizado que afasta a pretensão desclassificatória - Condição de usuária (sequer aventada pela ré) que não impede a prática do tráfico ilícito nem é suficiente para descaracterizá-lo - Majorante configurada (crime perpetrado nas dependências de estabelecimento prisional) - Dosimetria - Reincidência (específica) e gravidade concreta do delito que obstam a aplicação do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, e impõem o regime prisional fechado para o início da expiação - Condenação confirmada em 2º grau que exige a imediata expedição de mandado de prisão para o início da expiação - Precedente do STF (HC/SP nº 126.292) - Apelo defensivo, não provido, com determinação." (TJSP - Apelação 0016048-25.2016.8.26.0050. 5ª Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Juvenal Duarte - j. 31/08/2017) -g.n.

Registro que o reconhecimento da reincidência para fins de impedir a concessão de benefícios ao acusado e apená-lo de forma mais grave não fere a coisa julgada, nem constitui "bis in idem", pois não se trata de punir o agente duas vezes pelo mesmo fato.

Como bem ensina Guilherme de Souza Nucci, essa ideia "peca pela simplicidade. O sistema de fixação de penas obedece a outro preceito constitucional, merecedor de integração com os demais princípios penais, que é a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF)" (CPComentado - RT, 13ª ed., pag. 464).

Ao se reconhecer a reincidência e aumentar a pena do crime em razão dessa agravante ou deixar de aplicar ao réu alguma benesse, o Estado nada mais faz do que punir com maior rigor o agente que, tonando a delinquir, desafia a ordem pública e as leis vigentes, demonstrando, no dizer do professor Nucci, "persistência e rebeldia inaceitáveis para quem pretenda viver em sociedade. Destarte, sofre uma punição mais severa" (obra citada, pag. 464).

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico. APELAÇÃO CRIMINAL - PENA E REGIME PRISIONAL - Pena fixada com critério e corretamente - Reincidência do réu que inviabiliza a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas - Bis in idem não caracterizado, pois o aumento na segunda etapa e a impossibilidade de aplicação do privilégio na terceira fase são efeitos distintos decorrentes do mesmo instituto - Inviável, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, por força do disposto nos artigos 44, incisos I e II, e 77, caput, e inciso I, ambos do CP - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Recurso desprovido." (TJSP - Apelação 0003941-43.2015.8.26.0127. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Nelson Fonseca Junior - j. 14/09/2017).

Pelos mesmos motivos, fica vedado o direito do réu apelar em liberdade, pois necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Registro que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto o tempo de prisão cautelar do réu não é suficiente para progressão de regime.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu KAUE RODRIGUES DA SILVA a cumprir cinco anos e dez meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, e a pagar quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e um ano e dois meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, e a pagar onze dias-multa, no piso legal, por ter infringido o artigo 180, "caput", do Código Penal, em concurso material.

Conforme acima exposto, o réu é reincidente específico no grave crime de tráfico de drogas, o que indica real possibilidade de reiteração criminosa, fato que, aliado à grande quantidade de entorpecente que transportava e à circunstância de usar veículo receptado para o transporte, revelam maior gravidade das condutas e incompatibilidade com a vida em sociedade.

Assim, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual fica mantida.

Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra preso, servindo-se a presente de ofício.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

P.R.I.C.

Piracicaba, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA